

次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。(改)

1. 拘禁刑に処せられてその執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、情状に特に酌量すべきものがあるときに限り、その刑の執行を猶予することができる。
2. 刑の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯し、100万円の罰金に処せられたときは、同期間が経過するまでは刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
3. 牽連犯について有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
4. 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
5. 心神耗弱者の行為は、情状により、その刑を減輕することができる。

*平成25年法律第49号により、従来から存在する執行猶予を「刑の全部の執行猶予」とし、それに加えて「刑の一部の執行猶予」を創設する、という改正がなされたため、肢1と2で言及される執行猶予は、「刑の全部の執行猶予」を意味することになる。

No207

刑の適用

正答率

H20-19

正解

2

29%

1 誤っている

刑の全部の執行猶予は、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度である。刑の全部の執行猶予には、初度の執行猶予と再度の執行猶予の2種類があり、それぞれ要件が異なる。再度の執行猶予の場合、猶予前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に斟酌すべきものがあるときに、刑の全部の執行を猶予することができる（25条2項本文）。しかし、保護観察中の執行猶予に対しては、再度の執行猶予は許されない（同条2項ただし書）。

2 正しい

26条の2第1号。刑の全部の執行猶予の取消しには、必要的取消しと裁量的取消しの2種類がある。26条の2第1号は、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しについて規定するものである。刑の全部の執行猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたときには、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

3 誤っている

牽連犯とは、2個以上の行為の一部がそのうちの1個の犯罪の手段若しくは結果である行為であって、それとは異なる他の罪名に触れる場合をいう。牽連犯の場合、その最も重い刑により処断される（54条1項後段）。なお、牽連犯と異なり、併合罪については、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする（47条本文）。

4 誤っている ★

拘禁刑に処せられた者が、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とされる（56条1項）。そして、再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とされる（57条）。57条は、再犯の刑について加重を規定したものである。

5 誤っている

心神耗弱者の行為は、その刑が減輕される（39条2項）。情状により減輕されるのではなく、必要的に減輕される。39条の趣旨は、行為者を非難するには、行為者に有責に行為をする能力、すなわち責任能力がなければならず、この能力が欠ければ刑事責任は追及できないとする点にある。